

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1029/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประยูร ชมฮด

จำเลย

นายประยูร ชมชด (ตามฟ้องใช้ว่า

ชมฮด) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33,91,264,265,268 พระราชบัญญัติรณนัต พ.ศ. 2522 มาตรา 42,64 ฐาน
ปลอมเอกสารราชการ และฐานใช้เอกสารราชการปลอม แต่ให้ลงโทษฐานใช้เอกสาร
ราชการปลอมเพียงกระทงเดียว จำคุก 3 ปี และผิดฐานขับรถจักรยานยนต์โดยไม่มี
ใบอนุญาตปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก 3 ปี และปรับ 1,000 บาทจำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน และปรับ 500 บาท
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมให้จำคุก 1
ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานขับรถ
จักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำคุก 6 เดือน และปรับ 500 บาทนอกจากที่
แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 12 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 19)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 80,000 บาท(สำนวนธุรการ อันดับ 7แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยื่นฎีกาแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยื่นฎีกาแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ